Revue Presse By GMS Consulting

27/02/2026

L'ECONOMISTE
LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Spoliation foncière: Une association propose l'indemnisation des victimes

Par Hassan EL ARIF | Edition N°:7207 Le 27/02/2026

Une structure créée en 2016 suite aux directives royales

Des doléances restées lettre morte

Moussa El Khal, conseil franco-marocain opérationnel de l'Association droit et justice Maroc (ADJM) qui défend les droits des Marocains du monde et des étrangers

(Ph. ADJM)

Depuis plusieurs décennies, l'Association droit et justice Maroc (ADJM) a fait de la lutte anti-spoliation foncière son cheval de bataille. Elle monte régulièrement au créneau pour mobiliser l'opinion publique et les pouvoirs publics sur l'ampleur du phénomène des spoliations foncières et ses conséquences néfastes sur les victimes, l'État de droit, l'investissement et la confiance des citoyens dans la justice alimentant ainsi le sentiment d'insécurité juridique.

Toujours selon l'Association, des étrangers et des citoyens marocains, y compris des Marocains du monde, continuent d'être victimes de transferts illégaux de propriété et de falsifications de documents. Suite aux instructions royales, le ministère de la Justice et l'Agence nationale de la conservation foncière ont pris des mesures pour lutter contre la spoliation foncière. Cependant, de nombreux cas restent encore

non résolus. Engagées dans d'interminables procédures judiciaires, les victimes n'arrivent toujours pas à faire valoir leurs droits.

«Nous dénonçons cette aberration juridique»

C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Association droit et justice Maroc insiste sur «la limitation et l'encadrement du nombre de reports d'audiences qui doivent être strictement justifiés et motivés». D'aucuns sont unanimes sur une réalité: La loi est une voie ouverte à la spoliation foncière.

«Nous dénonçons cette aberration juridique depuis la promulgation de la loi n°39-08 et nous avons fait état, notamment au moment de la création de la commission anti-spoliation suite aux directives de SM le Roi, et avec laquelle nous devions collaborer étroitement et de manière officielle. Malheureusement, nous n'avons jamais été associés au process. C'est également à cette occasion que nous avions rédigé une série de mesures que nous avions soumises en son temps à ladite commission», explique l'Association. Parmi ces propositions, figure bien évidemment «l'abrogation de la loi n°39-08, en particulier l'article 2» qui reste la source de tous les risques de transfert illégal de propriété. Elle propose également la création d'un fonds destiné à indemniser les victimes de bonne foi. Sur ce point, un notaire rappelle que le fonds de garantie des notaires peut jouer ce rôle. Reste à en définir les modalités et les conditions. Toujours sur le plan pécuniaire, il est proposé «de condamner les spoliateurs à une amende minimum égale à la valeur du bien spolié telle que déterminée par un expert».

Un agriculteur, victime de spoliation, s'est déplacé de Tiznit jusqu'à Rabat pour exposer lors d'une conférence sur la thématique de la spoliation les difficultés rencontrées pour faire valoir ses droits *(Ph. FF)*

Des peines aggravées aux fraudeurs

L'Association recommande également la création «d'une chambre spécialisée avec une brigade de police dédiées». Autre suggestion de l'Association, «la privation de l'héritier spoliateur de son héritage à l'image de ce qui se passe en France, conformément à l'article 778 du code civil français». Celui-ci stipule de surcroît que «l'héritier est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession».

27/02/2026

Des peines de prison aggravées pourraient également être infligées à «tout fonctionnaire, fonctionnaire d'Etat, officier public ou ministériel, avocat, notaire, magistrat, impliqué ou complice d'un faux en écriture publique et/ou privée avec pour objectif l'aliénation du droit sacré à la propriété d'autrui». Pour le moment, ces recommandations sont tombées dans une oreille sourde.

Hassan EL ARIF